

0001918-98.2022.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Bancários

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... não impugna, de modo específico, o roubo, declarado no boletim de ocorrência (fls.6/11). A defesa do réu está no fato de que as transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e cartão magnético com chip da autora, de modo que somente podem ser efetuadas pelo próprio titular ou por terceiros a quem os dados tenham sido fornecidos. A Autora apresentou verossimilhança do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001918-98.2022.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001918-98.2022.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários

Requerente:

Elisabete Lima da Silva

Requerido:

Bradesco S/A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

VISTOS

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem preliminares que revelem a carência das condições da ação e dos singelos pressupostos processuais, abrandados pela ótica exposta no disposto nos artigos 2º, 13, 14 e parágrafos, todos da Lei 9.099/95, com maior celeridade, concentração, economicidade e informalidade.

O pedido comporta julgamento imediato, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Alega a Autora que, no dia 24/02/2022, por volta das 23h00min, colidiram em seu carro, sendo levada por cinco rapazes armados para um cativeiro, onde ficou até 03h30min. Informa que foi obrigada a passar a senha dos seus cartões e que os rapazes foram em diversos estabelecimentos para utilizarem os mesmos. Assim, a Autora afirma que não usou pessoalmente seus cartões nos dias 24/02/2022 e 25/02/2022. A Autora conta que foi pessoalmente à agência do Réu para protocolar um recurso, mas não recebeu o protocolo do mesmo. Após 30 dias, a operadora do cartão está alegando que foi digitada a senha e que são legítimas as transações.

Entretanto, a autora afirma que não utilizou seus cartões na madrugada entre os dias 24/02/2022 e 25/02/2022. Pede, ao fim, que o Réu devolva o valor de R\$ 755,00. O Réu, em sua contestação, alega que não houve falha na prestação dos seus serviços. E que uma transação realizada com cartão com chip e senha do cliente possui aparência de regular. Afirma que houve culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Pois bem. A relação entre as partes é de consumo, pelo qual são aplicáveis os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, estando pacificado que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

O réu não impugna, de modo específico, o roubo, declarado no boletim de ocorrência (fls.6/11). A defesa do réu está no fato de que as transações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e cartão magnético com chip da autora, de modo que somente podem ser efetuadas pelo próprio titular ou por terceiros a quem os dados tenham sido fornecidos. A Autora apresentou verossimilhança do alegado: juntou boletim de ocorrência e comprova movimentações fora do seu padrão de consumo. São cinco compras consecutivas em três estabelecimentos, totalizando R\$735,00. Nenhuma prova de anterior consumo junto a estes estabelecimentos. Destaque-se: tudo no mesmo dia e em curto período de tempo, conforme comprovante de fl.5.

De conseguinte, cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. O banco, por sua vez, não se desincumbiu deste ônus, na medida em que não provou que a autora foi quem usou o cartão ou que forneceu, por opção, e não por ameaça, a senha e o cartão a terceiro, que teria sido responsável pelas transações. A instituição financeira não demonstra que contactou a autora para confirmar quaisquer compras, repise-se, mesmo fugindo ao perfil e à renda dela.

O réu, que é uma instituição de confiança, não mostra ter havido monitoramento da conta da cliente e nem bloqueio por operações atípicas ou suspeitas.

. Nesse sentido, decisão do eg.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "CARTÃO BANCÁRIO - Ação de indenização por dano material e moral relativa à movimentação bancária com uso de cartão - Relação de consumo - Roubo do cartão e da senha - Transferências Pix, compras e empréstimo realizados antes do bloqueio do cartão - Transações efetuadas com a senha da autora, titular da conta, e fora do perfil de consumo dela - Nenhuma prova de zelo bancário para conter os sucessivos débitos - Dano material a ser ressarcido pela instituição, responsável pela guarda zelosa do numerário alheio - Dano moral, porém, não configurado - Recurso parcialmente provido." (Colégio Recursal de Penha de França - 1ª Turma Cível e Criminal- Recurso Inominado 1004513-47.2021.8.26.0005/São Paulo - Relª. Juíza Mara ReginaD'Agnessa Trippo Kimura - j. 03.08.2021)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Réu a ressarcir o valor de R\$ 735,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau.

Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado

através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador).

Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>.
P.I.C.

Suzano, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA